لانه لم يمتثل أمر الاول حيث لم يأمره بالامر بخلاف مالو دل الاول على الصيد وأمره فأمر الثانى ثالثا بالقتل فانه يجب الجزاء على الثلاثة (وكذا لو أرسل محرم محرما الى محرم يدله على صيد بأن قال له ان فلانا يقول لك فى موضع كذا صيد كذا) وكذا لو قال صيد مطلقا على ماهو الظاهر (فذهب فقتله فالجزاء على كل من الثلاثة ولو قال محرم خلف هذا الحائط صيد فاذا خلفه صيود كثيرة فقتلها فعلى الدال فى كل واحد جزاء) كذا فى المحيط (ولو رأى) اى الدال (واحدا) أى من الصيود (فدل عليه) اى على الصيد الواحد (فاذا عنده) اى عند الصيد المدلول عليه (غيره) أى من الصيود أيضا (لايضمن الدال الا الاول) الذى تعلق به الدلالة فقط كذا عند أبى يوسف (ولو قال) اى الدال (خذ احد هذين) أى الصيدين (وهو) أى والحال أن الدال (يراهما) اى الصيدين جميعا (فقتلهما) أى المدلول (فعلى الدال جزاء واحد) وكذا اذا كان يرى أحدهما بالاولى (وان كان) الدال لا يراهما (فعليه جزاآن) لان المطلق ينصرف الى الكل بخلاف المقيد (ولو رأى)اى محرم (صيدا فى موضع لايقدر عليه) اى فى مكان صعب لا يستطيع الوصول اليه (فدله آخر على الطريق)أى على طريق أخذه أو على طريق يوصل اليه (فذهب اليه فقتله فعلى الدال الجزاء) اى جزاء الدلالة ايضا (ولو استعار سكينا اوقوسا اوسلاحا) تعميم بعد تخصيص (او نشابا) بضم فتشديد اى سهما تخصيص بعد تعميم والحاصل انه اذا استعار محرم او حلال آلة يستعين بها (من محرم ليذبح به الصيد فذبحه به)أى فأعاره فذبحه به (فان كان)اى المستعير (لايجد سواها) اى غير تلك الآلة المستعارة (فعلى المعير الجزاء وان كان يجد غيرها فلا شئ عليه) الا انه يكره له ذلك كما هو ظاهر وهذه المسئلة مطلقة على ماذكر محمد فى الاصل بقوله ولو استعار محرم من محرم سكينا ليذبح به صيدا فلا جزاء على صاحب السكين ويكره له ذلك انتهى واختلف فيه المشايخ فالاكثرون يقولون بتأويل هذه المسئلة وهو ان كان المستعير يتوصل الى قتل الصيد بغيره لايضمن وان كان لا يتوصل اليه الا بذلك السكين يضمن المعير كما صرح به فى السير بقوله على صاحب السكين الجزاء وقال شمس الأئمة السرخسى والاصح عندى انه لايجب الجزاء على كل حال وفى البدائع بعد ماذكر فرق المشايخ ونظير هذا ماقالوا لو ان محرما رأى صيدا وله قوس اوسلاح يقتل به ولم يعرف ذلك فى اى موضع فدله محرم على سكينه اوعلى قوسه فأخذه فقتله به ان كان يجد غير ما دل عليه مما يقتل به لايضمن الدال فان لم يجد غيره ضمن وفى الطرابلسى محرم رأى صيدا لايقدر عليه الا ان يرميه بشئ فدله محرم على قوس ونشاب اورفع اليه ذلك فعلى كل واحد منهما جزاء كامل وفى منسك ابن النجاه ومعير السكين اذا لم يجد مايذبح به سوها ضمن بخلاف معير القوس فانه يضمن مطلقا لانه لا يرمى بغيره والله أعلم (ولو أمر ودل حلال فى الحل محرما على صيد فعليه الاستغفار) اى التوبة بشروطها المعتبرة من الندامة والعزم على عدم الرجعة (ولا يلزمه شئ) اى من الجزاء واما اذا أعان محرم محرما وحلالا على صيد ضمن

﴿ فصل فى بيع وشراء ونحوه والغصب * لايجوز ﴾ أى لايحل ولاينعقد (بيع المحرم صيدا فى الحل والحرم) أى سواء كان فى يده أوقفصه ومنزله (ولا بيع الحلال فى الحرم ولا شراؤهما من محرم ولا حلال) وهذا مما اتفقوا عليه الا أن أكثرهم ذكروا بلفظ البطلان وبعضهم بلفظ الفساد (وما باعه)أى المحرم الصيد(أو ابتاعه)اى شراه (فهو) أى العقد من البيع والشراء (باطل سواء كان)

الكريم الدائم (اللهم)انى أصبحت لايمنعنى منك أحد اذا رددتنى ولا يعطينى أحد اذا حرمتنى (اللهم) لاتحرمنى لقلة شكرى ولاتخذلنى لقلة صبرى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم (اللهم) اجعل الموت خير غائب ننتظره والقبر خير بيت سمره واجعل ما بعده خيرا اناميه رب اغفر لى ولوالدى ولابنائى ولاخوانى واهل بيتى وذريتى وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم من مات منهم فاغفر له ذنبه ونور